



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "יחזה דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ד אייר תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 251

פרשת בהר

חיוב נשים במצוות עשה שהזמן גרמא (ג)

נושאים: דין ערבות בין אנשים ונשים | מצות מחאה בעושה עבירה | טעם שנשים אינן מוציאות את האנשים ידי חובת ברכת המזון | מצות קידוש ביום הכיפורים | חובת קידוש לחולה האוכל ביום הכיפורים שחל בשבת | אם הבדלה על הכוס היא מדאורייתא או מדרבנן | אשה המסופקת אם בירכה ברכת המזון | אם אפשר לסמוך על נשים וקטנים במקום של ספק אם בירך | דגים כשרים שנמלחו עם דג טמא | חיוב נשים במצוות תפילה | אם נשים יכולות לשנות קפה קודם התפילה בשבת | חיוב נשים בברכות השחר | ברכת 'עשה לי כל צרכי' ביום הכיפורים | אם ניתן לברך בברכות השחר בלילה | אם נשים מברכות בברכות התורה

שחייב מהתורה. דין ערבות היינו שיהיה למי שמוציא ידי חובה קשר למצווה הזו. לעומת זאת לגבי קידוש, שניהם חייבים מדאורייתא, וכל ההבדל ביניהם שהאיש קיים את המצווה דאורייתא והחיוב שלו ירד לדרבנן, בכגון דא לא אמר הרא"ש שאין דין ערבות.

ג. כל איש ישראל

יש בנידון הזה דעה שלישית, והיא דעת המהרי"ט (חידושי עמים קידושין ע"ו) והאור החיים הקדוש (תחילה פרשת נצבים), שבאמת באופן כללי יש לאיש ערבות כלפי האישה, אבל לאישה אין ערבות כלפי האיש. דהיינו שלאיש יש אחריות שאישה תקיים את המצוות, אבל התורה לא חייבה את האישה שתהיה אחראית גם על האיש. והאור החיים הקדוש מביא לזה ראיה, שהנה בתחילת פרשת נצבים, ששם לומדים את דין ערבות, כתוב כך: "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם" - הקב"ה הכניס את כולם בברית התורה, ואז הקב"ה ציווה את האחריות - ערבות של כל עם ישראל אחד על השני. "ראשיכם שבטיכם וזקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך". בפסוק הראשון כתוב 'כל איש ישראל' ואילו בפסוק השני הובאו הנשים. הסיבה לכך היא, שהגברים נכנסו בפסוק הראשון כדי להודיע שהם אחראים על כולם, אבל הנשים שנכנסו בפסוק השני אין להם ערבות לגבי הגברים.

ד. חובת המחאה בעוברי עבירה

למעשה יש דיון גדול בפוסקים בנושא הזה, אם יש לנשים ערבות במצוות כלפי גברים. ויש פוסקים שהביאו ראיה חזקה שערבות שייכת אפילו מאישה לאיש, ודלא כהאור החיים הקדוש אלא כרבי עקיבא איגר, שלדעתו יש לנשים ערבות כלפי אנשים לגמרי, מלבד כאשר האישה פטורה לגמרי מהמצווה, כגון שופר או לולב, שהאשה פטורה, היא לא קשורה למצוות אלו מהתורה, ולכן אין לה אחריות על האיש, אבל במצוות שהיא שייכת בהן יש דין ערבות.

ומביאים לכך ראיה מפורשת. הגמרא (עבודה זרה י"ז) מספרת על רבי חנינא בן תרדיון שנוהג על קידוש ה', והרומאים האכזרים הללו, הם כמו החמאס, שיא האכזריות, שרפו אותו חי ואת אשתו הרגו, והם הניחו לו ספוגים של צמר לכסות את הלב כדי שהאש לא תגיע מהר ללב, והוא יתייסר עוד יותר, זו היתה כל המחשבה שלהם, איך לגרום לו מיתה עם כמה שיותר יסורים, וכרכו אותו בגילי ספר תורה. וכך שרפו אותו. ושאלו אותו תלמידיו, מה אתה רואה? אמר להם, רואה אני גילין נשרפין ואותיות פורחות באויר!

הגמרא שואלת, למה הוא נענש? אמנם הוא מת על קידוש ה',

א. יסוד דין ערבות

בסוף השיעור הקודם דיברתי בעניין דין ערבות מאנשים לנשים ומנשים לאנשים. והשאלה שנשאלה היתה לעניין איש שהתפלל ערבית בליל שבת, שיש ראשונים שסוברים שמצות קידוש דאורייתא זה דברים, ועל היין זה רק מדרבנן. ולפי דבריהם כותבים הרי"ד (פסקי הרי"ד פסחים נ"ט: ק"ז) ורי"ז, וכיוון לדבריהם המגן אברהם (רי"ט סימן רע"א), שאדם שהתפלל יצא ידי חובת קידוש דאורייתא, וממילא כשעושה קידוש בביתו זה מדרבנן. מאידך אשתו חייבת בקידוש מדאורייתא וכפי שדרשו חז"ל (פסחים ק"ו). והרי דרבנן לגבי דאורייתא זה כמו פטור לעומת חייב, וכיצד האיש יכול להוציא ידי חובה את אשתו. והתשובה לכך היא, שהרי כל מה שאדם שפטור או שקיים מצווה יכול להוציא את מי שלא קיים זה מדין ערבות, כך קבעו חז"ל (רמב"ם הלכות כ"ט). 'אף על פי שיצא מוציא' משום ש'כל ישראל ערבים זה בזה'. 'ערבות' זו אחריות, אחריות כלפי מי שלא קיים את המצווה. לכן גם הגמרא (ס"ט) אומרת שזה רק במצוות, אבל לא בברכות הנהנין, משום שבברכת הנהנין אם אינו יודע לברך, שילמד איך מברכים או שלא יאכל. אבל בברכת המצוות אני אחראי עליו שהוא יקיים מצוות. לכן יכול להוציא ידי חובה. וזו הסיבה לכאורה שאדם יכול להוציא את אשתו בקידוש. וכמו כן אדם ששמע מגילה בבית הכנסת יצא ידי חובה וכיו"ב.

ב. דעת הדגול מרבבה

לאור זאת יש לדון, האם הדין של כל ישראל ערבים זה בזה הוא דווקא בין אנשים לאנשים, או שמא גם מאנשים לנשים ונשים לאנשים. ושאלה זו שנויה במחלוקת, הדגול מרבבה (רי"ט סימן רע"א) - הוא בעל הנודע ביהודה - כתב על דברי המגן אברהם הני"ל, שלכאורה לא יוכל להוציא את אשתו ידי חובת קידוש משום שהוא חייב רק מדרבנן והיא חייבת מדאורייתא, והדגול מרבבה מביא את דברי הרא"ש (נדרות פרק ג סימן י"ט) שכתב לעניין ברכת המזון, שאם האישה חייבת מדרבנן שאינה יכולה להוציא את האיש ידי חובה, משום שהחייב מדרבנן אינו יכול להוציא את החייב דאורייתא. וכותב הרא"ש בפירוש שאין בזה דין ערבות.

לעומת זאת הגאון רבי עקיבא איגר (נתיבותיו לשלחן ערוך ס"ט) חולק עליו, וכותב שהרא"ש עוסק בעניין ברכת המזון, שדינו שונה מקידוש. משום שהגמרא (נדרות כ"ז) מסתפקת אם אישה חייבת בברכת המזון מהתורה או רק מדרבנן, ונפקא מינה, אם הנשים יכולות להוציא ידי חובה את הגברים. ואם אישה חייבת מדרבנן היינו שמהתורה אינה חייבת כלל לברך ברכת המזון [- להלן יבואר הטעם]. אם כן כיון שאינה חייבת מהתורה כותב הרא"ש, הרי שאין לה שום שייכות לזה, וכיצד היא יכולה להוציא את האיש



התוספות אינה מתחילה, משום שהרי כהנים ולוויים הם בכלל ערבות ואילו נשים אינן בכלל ערבות. אלא על כרחינו לומר שהתוספות סוברים שאישה נכללת בדין ערבות, וכדעת רבי עקיבא איגר, ולכן הקשו על רש"י. ואם נאמר כך, צריך ליישב את רש"י שסבר שיש דין ערבות. אבל אפשר ליישב את רש"י גם בדרכים אחרות.

ז. מסקנת הדברים

הנה בספר לית חן (סימן רע"א אות 6) של אאמ"ר מרן זצוק"ל כתב אריכות דברים בנושא הזה, והמסקנה שלו באופן כללי כדעת רבי עקיבא איגר, שיש ערבות בין מאיש לאישה ובין מאישה לאיש. אבל בנושא של קידוש, כבר נתבאר שיש כמה צדדים להקל. מלבד מה שעל פי רבי עקיבא איגר אין שום שאלה בכלל, שהרי יש דין ערבות. אבל גם אם כמו הדגול מרבבה שאין דין ערבות בין נשים לאנשים, הרי כמעט כל אדם כשמתפלל ערבית אינו מכוון לצאת ידי חובת קידוש.

למשל, בליל יום כיפור אני מקפיד בכל שנה להכריז, שאנשים ידעו שיש מצות קידוש ביום כיפור בתפילה. החתם סופר (רי"ס סימן רע"א) וכמה מגדולי האחרונים מוכיחים את זה מהגמרא (שבועות י"ג). שאומרת שצריך לקרוא לו מקראי קודש, ולפי רש"י שם היינו לברך את הברכה האמצעית "מקדש ישראל ויום הכיפורים". משמע שיש מצות קידוש בדברים ביום הכיפורים. לעומת זאת הגאון רבי עקיבא איגר (על השלח ענין סימן תרי"ח) סובר שיש מצות קידוש ביום הכיפורים שחל בשבת דווקא, מדין שבת. ולכן פעם השתוללה מגיפה גדולה, ורבי עקיבא איגר ציוה על כולם כדי שלא יהיו חלשים לאכול ביום הכיפורים, וכשראה שאנשים מפחדים לאכול ביום כיפור, זה פחד נורא, והרי הרופאים כולם אמרו שאדם חזק ישרוד את המגיפה אבל אדם חלש אין לו סיכוי לכן זה היה חשש פיקוח נפש, לכן קם ועלה ליד ההיכל ביום כיפור ואכל בעצמו. וכולם בכו ואכלו איתו ביחד. וקודם לכן קידש על היין. אכן רבי עקיבא איגר לא דן מה יהיה הדין אם יחול בחול. כמו כן החתם סופר שהיה חתן, כותב, שיש חובת קידוש בדברים ביום הכיפורים, מי ממילא אם ביום כיפור לא נעזר לאנשים לכוון לצאת ידי חובת קידוש, מי יחשוב שהוא מקיים מצות קידוש בתפילה? אך בשבת בוודאי שאף אחד לא חושב על כך, כל אחד יודע שבבית יקדש על היין. ממילא למאן דאמר מצוות צריכות כוונה, הרי שלא קיים את המצווה בתפילה.

ועוד טעם להקל הוא מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, שיש פוסקים שסוברים שקידוש על היין הוא דאורייתא, וכך היא שיטת רש"י (נדר 7). הרי שיש כמה טעמים להקל שלמרות שהאיש התפלל יכול לכתחילה להוציא את אשתו שלא התפללה תפילת ערבית ידי חובת קידוש.

ח. איש מוציא את האשה ידי חובת הבדלה

וכמו כן הוא הדין לגבי הבדלה שבוודאי שהאיש יכול להוציא את האשה. שהנה הרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה 6) סובר שהבדלה על הכוס היא מדרבנן, כמו קידוש, ועיקר ההבדלה זה בדברים דהיינו מה שאומרים בתפילה 'אתה חוננתנו', וההבדלה על הכוס היא דרבנן. לעומת זאת יש ראשונים שסוברים שההבדלה על היין זה דאורייתא, כך משמע ברש"י שם, וכך דעת השאלות (הוצא בתוספת ר"ד פסחים ק"ו) ועוד ראשונים. והנה אם הבדלה זה מדאורייתא, וכפי שכתב הרמב"ם (ס"ט) שיש מצווה לקדש את השבת בכניסתו וביציאתו, היינו שהבדלה היא חלק ממצות קידוש, לפי זה יוצא שעצם מצות הבדלה אישה חייבת מדאורייתא. אכן יש ראשונים שסוברים שאשה חייבת בהבדלה רק מדרבנן. [אכן לכאורה יש בזה סתירה ברמב"ם, שבמקום אחר נראה שסבר שהחוב הוא מדרבנן. והמאירי (פריט"ק) והמכתם הרגישו בקושיא זו ואכמ"ל]. וגם אם נשים חייבות בהבדלה רק מדרבנן, למרות שזו מצות עשה דרבנן שהזמן גרמא, הלא כבר הבאנו את הרמב"ם (ע"מ"ס שבת ק"ח) שכותב, שבכל מצוות שבת, שלוש סעודות, לחם משנה וכו', נשים שוות לאנשים. מלבד זאת יש ראשונים שסוברים שבמצוות דרבנן גם שהזמן גרמא נשים חייבות. הרי לנו שבוודאי נשים חייבות בהבדלה. לכן אם איננה יודעת להבדיל, או שסתם אינה רוצה, יכול האיש להוציא ידי חובה למרות שיצא ידי חובת הבדלה בתפילה.

אאמ"ר מרן זצוק"ל בבית הכנסת היה עושה הבדלה לציבור, אני לא יודע אם הוא היה מכוון לצאת בעצמו - אף פעם לא שאלתי אותו, אבל כשהיה חוזר הביתה היה עושה הבדלה לאמא ע"ה, בין אם היא התפללה ערבית ובין אם לא. אבל יכול להיות שגם בבית הכנסת היה מכוון מפורש שלא לצאת בעצמו, ומבדיל עבור מי שאינו יודע. ובברכת הנה והבשרים שבהבדלה בבית, היא שותק, ואמא ע"ה היתה מברכת, כי הוא בירך כבר בבית הכנסת. וזו גם כן מחלוקת, וכתבתי על זה בהלכה ברורה חלק ח סוף

סימן קס"ו וע"ע חלק י"ט סימן קל"א.

ט. אשה שמסתפקת אם בירכה ברכת המזון

למעשה כמעט כל הראשונים לומדים בספק של הגמרא לגבי ברכת המזון לנשים, שהגמרא וותרה בספק אם חייבות מדאורייתא או מדרבנן. ומספק בוודאי שאישה אינה יכולה להוציא את האיש ידי חובה. שהרי על הצד שאינה חייבת מהתורה הרי שהיא פטורה מעיקרא. ודנים הפוסקים, מה הדין כאשר האשה אכלה ושבעה, ואינה זוכרת אם בירכה ברכת המזון,

אשריו ואשרי חלקו, אבל מיתה משונה כל כך - בוודאי שיש פה עונש. אומרת הגמרא שזה בגלל שהיה יודע שם של 42 אותיות, שם המפורש, והוא היה הוגה את השם באותיות, וזה אסור. ואומרת הגמרא, למה אשתו נענשה? ואומרת הגמרא, שכיון שהיא ידעה על כך ולא מיחתה בו לכן גם היא נענשה.

החובה למחות באדם אחר שעושה עבירה זה חלק מדיני הערבות: "הוכח תוכיח את אמתך". אם כן מהסיפור של רבי חנינא בן תרדיון שאשתו נענשה מחמת שלא מיחתה בו, רואים להדיא שיש דין ערבות בין אישה לאיש וכמו שכתב הגאון רבי עקיבא איגר.

ה. מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע

כשאדם רואה יהודי עובר עבירה חייב למחות בו על כך, אולם יש כאלו שאם תמחה בעדם אוי ואבוי מה שיקרה לך... זו סכנת נפשות... אכן יש שאלה, כתוב (ויקרא כ"ב) 'כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע' - זה לא פשוט, מתי אנו מחויבים למחות ומתי לא, יש בזה כמה פרטים. וכתבתי אותם בתורת המועדים על ערב יום כיפור, שכתוב שנשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה אין למחות בידם משום שמוטב שהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כלומר הכלל הוא שאם יש סיכוי שישמע לך חייבים למחות, אבל אם אתה יודע שהוא לא ישמע לך, לא חייבים למחות.

היה רב אחד שהיה פיקח מאד, רבי אליהו חיים מייזל, שהיה גבאי צדקה והיה מגייס כספים עבור עניים, היה לו לב רחום וחנן. פעם אחת הלך לבית של מנהל הבנק הגדול של העיר, שהיה אדם חזק מאד, ודפק אצלו בדלת, כשפתח לו את הדלת קיבלו בעל הבית בברכה, והרב נכנס והתיישב אצלו בבית. והרב שותק. בעל הבית לא היה נעים לו לשאול את הרב למה בא, [מה זה למה באת? אתה רוצה שאני ילך?... היום אנשים יש להם פתרונות, ושואלים את הרב, 'מה הביא אותך אלי'... 'מה כבודו צריך'... וכיו"ב אבל בזמננו זה לא היה כך]. והרב יושב ושותק ולא אומר מילה. לאחר קצת זמן של מבוכה, אומר בעל הבית לרב, אולי אכין לרב איזה כוס תה, אבל הרב סירב, לא רוצה שום דבר. לאחר זמן מה קם הרב ממקום מושבו, אמר שלום ופנה ללכת.

בעל הבית כבר לא יכול היה להתאפק, ופנה אל הרב ושאל אותו, כבוד הרב למה באת? ואז אמר לו הרב, חז"ל אמרו 'כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע' ויש לי איזה דבר שאני צריך ממך, דבר מצווה גדולה מאד, אבל אני יודע שאתה לא תשמע לי, וסתם לא להגיד לך זה לא לעניין, החכמה היא שאבוא אליך ואז אני לא אגיד לך... אני פשוט רוצה לקיים את דברי חז"ל, לקיים מצווה...

כששמע כך מנהל הבנק, הלך להתפוצץ מרוב סקרנות, ופנה אל הרב: 'סליחה כבוד הרב, למה אתה כל כך בטוח שלא אשמע? והרב עומד על שלו: 'אני מכיר אותך היטב, אני יודע שאתה לא תשמע! מנהל הבנק לא הרפה, והמשיך לבקש מהרב שיספר לו על מטרת בואו. ואז אמר לו הרב, יש אישה אחת, אלמנה מסכנה, שדירתה שייכת לבנק והיא לא שילמה את השכירות, ושלחתם לה הודעה שעומדים לזרוק אותה מהבית, ואני רציתי לבקש שלא תגרשו אותה מהבית.

כששמע כך מנהל הבנק אמר לרב, סליחה הרב, אבל הבנק לא שייך לי, אני מנהל את הסניף של הבנק, אני אמנם חי טוב, מקבל משכורת, אבל יש חוקים של הבנק והמדינה, אני חייב ללכת לפי החוק! זה לא תלוי בי. ואז אמר לו הרב: אתה רואה! הנה אני אמרת לך שאתה לא תשמע לי, ובאמת אתה אינך שומע לי! אוי ואבוי לי! נכשלת! הכשלת אותי ובגללך עברתי על דברי חז"ל שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע!

מנהל הבנק הרגיש כל כך הרגיש לא נעים מהרב, ואז אמר לו, כבוד הרב, אני אשלם את זה מכיס! אני מתחייב לשלם את הכסף ולא יפנו את האלמנה. כששמע כך הרב הודה לו מאוד ונכנס לביתו ובירך אותו ואת ביתו. זה נקרא לפעול בחכמה.

ו. האחרונים נחלקו במחלוקת הראשונים

יש שטוענים שהמחלוקת של רבי עקיבא איגר והדגול מרבבה אם יש דין ערבות בין אנשים לנשים זו מחלוקת ראשונים. שהנה הגמרא (פסחים 55) דנה אם אישה חייבת בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן. ולכאורה צריך להבין, למה שלא תהיה חייבת מהתורה, הרי ברכת המזון זה לא הזמן גרמא. אולם כותב רש"י (ר"ה 48) שכיון שנשים לא קבלו חלק בארץ ישראל, ובתורה כתוב "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" - הרי שרק מי שקיבל חלק בארץ ישראל חייב בברכת המזון. תוספות (ר"ה 51) הקשו עליו קושיה חזקה, שאם הצד לומר שנשים יהיו פטורות כי לא קיבלו חלק בארץ, מפני מה הגמרא לא דנה גם לגבי כהנים ולוויים, הלא גם לא קיבלו חלק בארץ. ומבארים התוספות, שהספק של הגמרא הוא מחמת מה שאומרים בברכת המזון "ברית ותורה" "על ברייתך שחתמך בבשרינו ועל תורתך שלימדנו", ומי שלא אמר כך בברכת המזון לא יצא ידי חובתו, לכן הנשים אינן שייכות לא בברית ולא בתורה, הן פטורות מתלמוד תורה, והגמרא מסופקת.

והנה, אם נאמר שלאיש אין ערבות כלפי האיש, הרי שכל קושיית

יג. הלכה למעשה

אם כן כותבים כמה מגדולי האחרונים, שהוא הדין לגבי אישה המסופקת אם בירכה ברכת המזון, שנתעלם מהחובב של רבנן, ויישאר הספק אם חייבת מהתורה או שהיא פטורה, שאז יהיה כאן ספק ספיקא מצויין: אולי אינה חייבת כלל מהתורה, ואם תמצא לומר שחייבת, אולי היא בירכה. אמנם יש טוענים שזה ספק ספיקא שלא מתהפך, שהרי אי אפשר להתחיל משני הצדדים. אבל אני חושב שזה כן מתהפך, כי יש כאן שני ספיקות, ספק אחד אולי היא בירכה ספק השני אולי היא פטורה, ומאידך ספק שמה היא פטורה וספק אם בירכה. וכעת נצרף את הדבר, שעל הצד שהיא חייבת מדרבנן הרי שיש ספק אם בירכה או לא, וספק דרבנן לקולא. לכן לפי היסוד הזה, אישה שמסופקת אם בירכה ברכת המזון פטורה מלבד. כמובן שעדיף יותר שתשמע מאיש או אישה אחרת שאכלו ושבעו ויוציאו אותה ידי חובה.

יד. למדה לקרוא כדי לברך ברכת המזון

פעם היה דבר כזה שנשים לא היו יודעות לברך. נשים צדקניות בחוץ לארץ בדורות הקודמים, לא הלכו לבית ספר, ובדרך כלל האמא היתה מלמדת את הבנות בבית. כל המושג של בית ספר לבנות התחיל במאה הקודמת. זה התחיל בגרמניה, ולאחר מכן זה הלך והתפשט. ובהתחלה גם אצל הגויים כל בתי הספר לבנות היו רק לבנות, היו בנפרד, אחר כך הם עשו את זה מעורב. ולצערינו אנחנו רואים שיש כאלה שלמדו מהם. והבנות שהיו לומדות וכן היו בתים שלא למדו, והיו שומעות ברכת המזון מאיש ויוצאות ידי חובה. כמו בקידוש כך גם בברכת המזון.

זכורני שהיו לי קרובות משפחה, נשים מבוגרות שהיו באות ומתארחות אצלנו בבית, נשים צדקניות ממש, יראות שמים, אבל הם לא ידעו כלום. ואאמו"ר מרן זצוק"ל היה מברך ברכת המזון בקול רם מילה במילה והם היו שומעות ועונות אמן. ואחת מהן היתה כבר ממש אישה זקנה, ואאמו"ר מרן זצוק"ל דיבר איתה ואמר לה, חבל, אם אין מישהו לידך איך תברכי? ואז היא אמרה לו 'אני לא אוכל!' אבל אאמו"ר אמר לה זה לא שייך לאכול! תלמדי לברך! ואכן היא לקחה ממש בכוחות עצמה והתחילה ללמוד א'ב', עד שלמדה, וכשהיתה באה אלינו לבית והיתה מברכת ברכת המזון. והיה לוקח אולי רבע שעה לברך ברכת המזון, היתה קוראת לאט לאט. אישה צדקת שלמדה לקרוא רק בשביל שתוכל לברך ברכת המזון ולהתפלל! כל כך הבינה את החשיבות!

טו. חכמים עשו את התפילה מצוה שהזמן גרמא

הגמרא אומרת במסכת ברכות (טז, ב) שנשים חייבות בתפילה, ושואלת הגמרא מאי טעמא - מה הסיבה שאישה חייבת בתפילה, ויש שתי גרסאות בגמרא, גירסת הרמב"ם (פסקי מהלכות תפילה הלכה ב) והשלחן ערוך (סימן ק"ט סעיף ב) שתפילה זו מצוה עשה שלא הזמן גרמא ולכן אישה חייבת. אמנם תפילת שחרית יש לה זמן, וכן שלא התפילות, אבל התשובה על כך היא, שהרמב"ם (ספר התפילות ע"פ ח) סובר שמצוות תפילה היא מצוה עשה מן התורה, זה אחד מתרי"ג מצוות שנאמר (דברים י"א, יג) "ולעבדו בכל לבבכם" - איזוהי עבודה שבלב זו תפילה (תענית ב). אבל התורה לא אמרה כמה תפילות צריך להתפלל ומתי. מן התורה כל יום צריך להתפלל תפילה אחת, ורק אנשי כנסת הגדולה קבעו שמונה עשרה ברכות ושמואל הקטן חיקן את ברכת 'המינים'. כלומר חכמים קבעו את נוסח התפילה והסדר שלה, ובכך הפכו את התפילה למצווה שהזמן גרמא, שחרית בזמנה, מנחה בזמנה וערבית בזמנה. אבל אין הכוונה שבכך שזו מצוה שהזמן גרמא אז הנשים יהיו פטורות, הם לא באו לגרוע מהחובב של האישה, אלא הם באו להוסיף על החובב של האישה להיות חייב בשלוש תפילות. וכך מבארים הרבה מגדולי האחרונים דעת הרמב"ם והשלחן ערוך, שהאישה חייבת בתפילה ביום מן התורה. לעומת זאת יש ראשונים שגורסים בגמרא גירסא אחרת, שכיון שהתפילה היא בקשת רחמים, לכן גם אם היא מצווה שהזמן גרמא אבל גם האישה צריכה לבקש רחמים. כולנו צריכים רחמים. וממילא אישה חייבת בשלוש תפילות ביום. אבל לפי הרמב"ם והשלחן ערוך שלא גורסים כך, הרי שנשים חייבות רק בתפילה אחת.

טז. אשה צריכה להתפלל שמונה עשרה בשלימות

המגן אברהם (סימן ק"ט סעיף ט) סובר, שהחובב של אישה בתפילה אינו תשע עשרה ברכות, אלא רק לומר בקשה אחת. אך יש הרבה פוסקים שחולקים על המגן אברהם. אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב תשובה על כך, והמסקנה שלו שהאישה חייבת בתפילת שמונה עשרה שלימה, וזה לא מועיל לומר כמה בקשות. ואני זוכר שאמי הרבנית ע"ה היתה מקפידה בכל בוקר להתפלל, והיתה מתפללת ממש כמונה מרגליות, לאט לאט, היא היתה עסוקה עם הילדים, שולחת אותם לבית ספר, גומרת את העיסוקים שלה ומתפללת. מקפידה להתפלל שחרית, ברכה ברכה, לאט לאט, כמו שצריך. תפילה אחת ביום. ולאחר מכן כשהיה לה יותר זמן, כשהילדים גדלו והתחתנו, היתה משתדלת להתפלל גם שתיים ושלוש תפילות, כמה שיותר.

שהרי לגבי האיש שמסופק אם בירך ברכת המזון כותב בעל הלכות גדולות שחייב לברך, משום שברכת המזון דאורייתא. וכך פוסק הרמב"ם (פסקי מהלכות ברכות הלכה ב) וז"ל: "כל המצוות כולם אם נסתפק אם ברך או לא ברך, אינו חוזר ומברך חוץ מברכת המזון לפי שהיא של תורה". ע"כ. ספק דאורייתא לחומרא. וכך פוסק מרן השלחן ערוך (סימן קס"ד סעיף ז). בדומה לכך מצינו שהגמרא (ברכות ז) אומרת על 'אמת ויציב' שאם נסתפק אם אמר 'אמת ויציב' או לא, חוזר ואומר, מאי טעמא, אמת ויציב דאורייתא. ומסביר רש"י שהוא משום שמזכירים בה את יציאת מצרים, משמע שאילו לא היו מזכירים את יציאת מצרים גם 'אמת ויציב' הופך להיות דרבנן.

י. לסמוך על בני הבית להעיד אם ברך

דרך אגב, אדם שמסופק אם ברך ברכת המזון, אם הוא נמצא בביתו לבד - אין לו ברירה ועליו לברך. אבל אם יש איתו בני בית, יכול לשאול אותם, ואפילו אישה או אפילו ילד שאינו בר מצווה נאמנים לומר לו אם ברך או לא. משום שאין זו עדות, ולא שייך לומר בזה 'נאמנות'. זה רק גילוי מילתא וביורר העובדות.

אני זוכר כמה פעמים שאאמו"ר מרן זצוק"ל היה אוכל, והיה עסוק מאד בלימוד, וכמה פעמים קרה שקם בסיום הארוחה והלך לעיין באיזה נושא, או שבאו לשאול אותו שאלה דחופה בהלכה, ואחר כך לא זכר אם בירך או לא. בעיניי העולם היה שוכח גם מה אירע לפני עשר דקות... כמה חדשים לפני שנפטר אמרו לי בביתו שאבוא לבדוק איך הזיכרון שלו, ושאלו אותו מה אכל היום בצהריים, ואמר שאינו זוכר... אבל אז אני התחלתי לדבר איתו בדברי תורה, ודברתי איתו על דברים שדברתי איתו לפני המון שנים, והוא היה זוכר את הכל כאילו למד את זה הרגע! אדם זוכר מה שהוא רוצה לזכור.

וכשהיה שוכח אם ברך ברכת המזון אנחנו היינו אומרים לו. כמה פעמים אמרתי לו שאני בטוח שלא ברך, והוא היה מברך. וזה קרה גם כשהייתי פחות מגיל בר מצווה, וכן להיפך שהייתי אומר לו שאני זוכר שברך, והוא היה סומך על זה, כי זה גילוי מילתא.

יא. ספק ספיקא של הסמ"ק

וצדדי הספק לגבי אשה המסופקת אם ברכה ברכת המזון או לא, שאם היא חייבת בברכת המזון מדאורייתא הרי שספק דאורייתא לחומרא, וצריכה לחזור ולברך. אבל אם היא חייבת רק מדרבנן ספק דרבנן לקולא, והדין יהיה ככל ספק בברכות להקל. וגדולי האחרונים דנים בשאלה הזאת. והנה, יש בבית יוסף ביורה דעה (סימן פ"ג) נידון שממנו ניתן ללמוד שהאישה המסופקת אינה חוזרת ומברכת. שהנה כתב הבית יוסף בשם הסמ"ק (סימן י"א ר"ה אות ג), שיש דין דגים שאין להם קשקשים שהם דגים טמאים, אבל 'ציר' שזה כמין מוהל שיוצא מהדג כאשר מניחים עליו מלח, חז"ל דורשים מפסוקים שזה אסור רק מדרבנן, בשונה משומן של הדגים הללו שהוא אסור מהתורה. והסמ"ק דן באם גוי הביא דגים דגים מלוחים לשוק, שצריך לבדוק אם יש לו קשקשים או לא, אבל יש ספק, שהרי הדג הזה נמלח ביחד עם דגים טמאים, ומליח כרותח, וממילא הציר של הדגים הטמאים עבר לדגים הטהורים. מאידך יכול להיות שמלח רק דגים טהורים. כותב הסמ"ק שהדגים הללו מותרים, מפני שאולי לא היו כאן דגים טמאים ביחד עם הדגים הטהורים, ואם תמצא לומר שהיו דגים טמאים, אולי הדגים הללו לא הפרישו מתוכם אלא רק את הציר אבל לא שומן, ואז האיסור הוא רק מדרבנן.

הרי שבדברי הסמ"ק נראה כלל מיוחד בכללי הספק ספיקא, שבספק הראשון הוא ספק גמור, ספק אם היו בכלל דגים טמאים, ובספק השני, זה לא נידון אם היה איסור או לא, אלא אם היה איסור דרבנן או דאורייתא. יוצא שהספק הראשון הוא ספק מצוין, ואילו הספק השני לא כל כך, מפני שבספק השני בכל מקרה יהיה איסור בוודאי. ובכל זאת הסמ"ק אומר שיש כאן ספק ספיקא. ויש כמה הסברים כדי לבאר למה הוא מועיל. למעשה השי"ן בכללי הספק ספיקא מעתיק את הכלל הזה, וככה מסכימים האחרונים. וזה כלל חשוב מאד.

יב. ספק ספיקא בדאורייתא וחד ספק דרבנן

אני חושב שאפשר לבאר את זה בפשטות, שהנה לשון הפוסקים בספק ספיקא הזה הוא: 'ספק ספיקא בדאורייתא וחד ספק דרבנן', והנה אם נתעלם לגמרי מהצד של הדרבנן, ונישאר רק עם הדאורייתא, הרי שיש ספק ספיקא מצוין: הספק הראשון אולי בכלל לא היו דגים טמאים, ואם תמצא לומר שהיו דגים טמאים שמה לא היה שומן אל רק ציר שמותר מהתורה. כלומר שאילו נתעלם מהצד של הדרבנן הספק ספיקא הוא שקול ומצוין. ואז כשנצרף את הדרבנן, הרי שזה יהיה ספק דרבנן לקולא. שהרי את החלק של הדאורייתא פתרנו, ונשאר רק החלק של הדרבנן, והוא יהיה לקולא.

וזה גם לשון הפוסקים "ספק ספיקא בדאורייתא וחד ספק דרבנן" - דהיינו שהספק ספיקא הוא בדאורייתא, והספק האחד הוא רק דרבנן, והוא לקולא.

יז. אכילה לפני התפילה לנשים

לכן להלכה, כשהאישה קמה בבוקר, היא צריכה להתפלל תפילת שמונה עשרה. אבל היא לא חייבת שחרית דווקא, ואם היא עסוקה בבוקר היא יכולה להתפלל מנחה או ערבית. ומזה ניתן להבין, וכפי שכותבים כמה פוסקים, שהאישה מותרת לאכול לפני התפילה. שהאיש אסור לו לאכול משום "לא תאכלו על הדם", ויש אומרים שזה דאורייתא ויש סוברים שזה דרבנן. אבל האישה מותרת לאכול לפני התפילה, משום שהרי יכולה גם להתפלל ערבית ולא שחרית, וכי היא תצטרך להמציא עד הלילה בכדי לאכול? לכן מותר לה לאכול לפני התפילה.

יח. אכילה לפני התפילה לנשים בשבת

אכן זה יוצר שאלה קשה מאד לגבי שבת. מפני שאם נאמר שמותר לה לאכול, הרי שיש עליה חיוב קידוש, מפני שהרי האיש מותר לו לשנות קפה לפני התפילה, כיון שאין קידוש אלא במקום סעודה, והרי הוא אינו יכול לאכול לפני התפילה, ממילא לא חל עליו עוד חובת קידוש, ורק אחרי שהתפלל ומותר לו לאכול שאז יש עליו חובת קידוש ויכול לאכול. אבל טוען הבן איש חי ומקורו הוא משו"ת חסד לאברהם אלקלעי, שמעלות השחר אסור לאישה לשנות אפילו מים, כיון שהרי לא קידשה על הכוס. וזו טענה מאד חזקה, ואני אין לי תשובה לזה. שהרי אם לאישה מותר כל יום לאכול לפני התפילה, הרי שגם בשבת מותר לה, וממילא מיד בבוקר היא חייבת בקידוש.

אאמו"ר מרן זצוק"ל מנסה ליישב, שאולי מצות קידוש יכולה לקיים באופן שתאכל חתיכת עוגה למשל. אבל לרוב הפוסקים לא מועיל לאכול חתיכת עוגה בשביל לקיים מצות קידוש. אבל המציאות היא שכך נהגו. וכמה פוסקים אשכנזים בדורות הקודמים כתבו, שאם היא מתפללת שיכולה לשנות קפה ולטעום משהו לפני התפילה, ואם אינה מתפללת אסור לה לטעום כלום עד שתעשה קידוש. אבל בסברא זה לא מתקבל כל כך שזה יהיה תלוי בתפילה.

יט. קריאת שמע לנשים

שינוי במשנה שם שהאישה פטורה ממצות קריאת שמע, כי קריאת שמע זו מצות עשה שהזמן גרמא. ושואלת הגמרא, למה המשנה צריכה בכלל לומר שאישה פטורה מקריאת שמע, הרי זו מצות עשה שהזמן גרמא, פשיטא, ואומרת הגמרא, שהחידוש הוא שלמרות שקריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמים שזה דבר גדול, הייתי חושב שגם האישה תהיה חייבת בזה, לכן אומרת המשנה שפטורה מקריאת שמע. אאמו"ר מרן זצוק"ל תמיד היה אומר לנשים שיגידו פסוק 'שמע ישראל' כדי לקבל עול מלכות שמים, ו'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', למרות שהן פטורות. ואם הן רוצות להגיד את כל קריאת שמע למה לא, תבוא עליהם הברכה. אין בזה חשש של ברכה שאינה צריכה ואין בזה כל חשש, לכן שתאמר את המנימום.

כ. ברכות השחר לנשים

אישה חייבת בברכות השחר. ויש ראייה פשוטה, מהפוסקים שדנים על ברכת 'שעשני כרצוני', שאינה מופיעה בגמרא. שבגמרא (נכסות 10) מופיעים ברכות השחר, ובמקום אחר (נמצות 20) מופיעים הברכות 'שלא עשני גוי', 'שלא עשני עבד' ו'שלא עשני אישה'. ולגבי נשים יש פוסקים שאומרים שמברכות בשם ומלכות ברכת 'שעשני כרצוני', ויש אומרים שאומרת את זה בלי שם ומלכות, מכיון שזה לא מופיע בגמרא. אנחנו לא יכולים להמציא ברכות חדשות שלא מופיעות בגמרא. [- היום כבר יש רבנים שהם מתקדמים אחורה... ואומרים שבין האיש ובין האישה צריכים לומר בשם ומלכות 'שעשני כרצוני'...]. ולהלכה אנחנו נוהגים שהאישה אומרת 'ברוך שעשני כרצוני' בלי שם ומלכות.

מעצם הדיון הזה אנחנו מבינים שאישה חייבת בברכות השחר. והנה מי שלא ברך ברכות השחר בבוקר יכול לברך אותן בשעות מאוחרות יותר, חוץ מברכות מסוימת כגון ברכות התורה אם אמר 'אהבת עולם', מפני שבזה

כבר יצא ידי חובת ברכות התורה. וכמו כן כותבים כמה אחרונים שאת ברכת "אלוקי נשמה וכו'" המחזיר נשמות לפגרים מתים" אי אפשר לאומרה לאחר תפילת שחרית, משום שזה נכלל בברכת 'מחיה המתים'. אמנם זה חידוש שהברכה אחת פוטרת את השניה, אבל ספק ברכות להקל. אשר על כן מלבד שני ברכות אלו, ברכות התורה וברכת אלוקי נשמה ניתן לברך את כל ברכות השחר בכל שעות היום.

כא. ברכת שעשה לי כל צרכי ביום הכיפורים

יתירה מזאת, ביום הכיפורים אסור לנו ללבוש נעלים, יש מחלוקת אם מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי", מפני שנתקנה על נעליים, ואסור ללבוש נעלי עור ביום הכיפורים. אכן יש אומרים שמכיון שלובשים נעלי בד אפשר לברך. יש בזה כל מיני דעות בנושא, ולהלכה דעת אאמו"ר מרן זצוק"ל היתה, ובמיוחד בשנים האחרונות, לברך בשם ומלכות 'שעשה לי כל צרכי' ביום הכיפורים ובתשעה באב. והגאון מוילנא היה נוהג שלא לברך אותה בבוקר, אבל במוצאי יום הכיפורים ובמוצאי תשעה באב היה לובש נעלי עור והיה מברך 'שעשה לי כל צרכי'. הרי לנו שאפשר לברך את זה גם בלילה.

כב. תחילת זמן ברכות השחר וברכות התורה

למעשה, גם אם אדם קם לפנות בוקר שזה עדיין לילה ולא עלה עמוד השחר, הוא יכול לברך ברכות השחר. רואים שהברכות הללו שייכות גם בלילה, לא חייב להיות בבוקר. ולפי הרש"ש, מיד בחצות הלילה חייבים לברך את כל ברכות השחר. ואני לא מצאתי בראשונים אף אחד שיחלוק על השיטה הזאת, חיפשתי ודייקתי בלשון, ולא מצאתי מי שחולק על זה. לכן יש כאלה שבבילי שבועות ובליל הושענא רבא, מיד אחרי חצות מברכים את הברכות. ובוודאי שהנוהגים כך יש להם על מה שיסמוכו. אבל אנחנו נוהגים בדרך כלל להמתין עם הברכות האלו עד עלות השחר. אכן ברכות התורה זה נידון אחר, ואם אדם לא ישן הוא לא יכול לברך ברכות התורה עד עלות השחר, אבל ברכות השחר מי שרוצה לברך מחצות והלאה יש לו על מה שיסמוך. אבל אנחנו נוהגים לחכות לעלות השחר, כדי שלא להתבלבל אחר כך, שלא יבואו לברך ברכות התורה בחצות הלילה, ואנשים לא יבינו מה עליהם לברך כעת. לכן אין איסור לחכות עם ברכות השחר עד עלות השחר, וגם לפי הרש"ש, בפשטות הוא סובר שיש היתר לברך, אבל לא חייב לברך עד הבוקר. וכמו שברכות התורה כשעלה עמוד השחר אם אינו לומד עכשיו תורה אינו חייב לברך מיד, אבל אנחנו נוהגים לברך את הכל בעלות השחר.

כג. ברכות השחר אינן מצות עשה שהזמן גרמא

לאור כל האמור, רואים שברכות השחר אין הזמן גרמא, ואפשר לברכם בין ביום ובין בלילה, לכן נשים צריכות לברך ברכות השחר. וכן הוא הדין בברכות התורה, שבגלל שהן חייבות ללמוד, שהרי יש אומרים שמה שכתוב שנשים פטורות מתלמוד תורה זה דוקא תורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב צריכות ללמוד. לכן בכל בתי הספר 'בית יעקב' לומדות הבנות שם חומש עם רש"י, מלבד זאת, הן חייבות ללמוד הלכות (שלחן ערוך יו"ד סימן 100 סעיף 1). הן לא נולדו גאונות כאלה בתורה שהן לא יחללו שבת, לא יעשו שום עוון מאליהן, הן צריכות לדעת, הלכות בישול בשבת, בורר, כל מיני שאלות והלכות, לכן כותבים רבותינו הראשונים, המהרי"ל, וכך נפסק בשלחן ערוך (סימן 100 סעיף 1) שנשים מברכות ברכות התורה. יוצא שהדבר הטוב ביותר לאישה לעשות בבוקר הוא לברך ברכות השחר, ברכות התורה, לומר פסוק 'שמע ישראל' ואחר כך להתפלל תפילת שמונה עשרה. הכל לוקח באופן רגיל, פחות מעשר דקות, ואולי פחות. ואם קשה לה יכולה לעשות את זה במנחה, אבל כדאי לפחות לומר את ברכות השחר וברכות התורה כבר בבוקר. ויותר מזה אינה חייבת.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: